Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Le banche popolari

Punto 7 del programma — i residui elementi di specialità: le banche popolari

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
25 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Le banche popolari **1**

1.1 D1 — Mi parli delle banche popolari . . . 1
1.2 D2 — Le popolari sono ancora cooperative? La mutualità prevalente . . . 1
1.3 D3 — Le peculiarità delle popolari rispetto al diritto comune delle cooperative 2
1.4 D4 — Commenti l'art. 28 . . . 2
1.5 D5 — Art. 28, «quello del morto»: perché si limita il rimborso . . . 3
1.6 D6 — Gli utili e la loro destinazione . . . 3
1.7 D7 — I ristorni ai soci . . . 4
1.8 D8 — Il voto capitario: ratio e deroghe . . . 4
1.9 D9 — Il limite al possesso azionario e le sue deroghe . . . 5
1.10 D10 — Le azioni di finanziamento: art. 150-quater . . . 5
1.11 D11 — Numero minimo dei soci e capitale minimo . . . 6
1.12 D12 — L'ammissione dei soci e la clausola di gradimento . . . 6
1.13 D13 — Le deleghe in assemblea . . . 7
1.14 D14 — Recesso, esclusione e morte del socio . . . 7
1.15 D15 — La soglia di attivo: sedici miliardi . . . 8
1.16 D16 — Il superamento della soglia: art. 29 . . . 8
1.17 D17 — Trasformazione e fusioni: art. 31 e rinvio agli artt. 56 e 57 . . . 9
1.18 D18 — La riforma delle banche popolari del 2015 . . . 9
1.19 D19 — Che cosa resta oggi del comparto popolare . . . 10
1.20 D20 — Governo societario: assemblea, amministratori, contendibilità . . . 10
1.21 D21 — Le popolari quotate . . . 11
1.22 D22 — Dall'art. 19 ai limiti di possesso delle popolari . . . 11
1.23 D23 — Despecializzazione e popolari . . . 12
1.24 D24 — Popolari e Unione bancaria . . . 12
1.25 D25 — Popolari e BCC a confronto . . . 13

1 | Le banche popolari

Questo capitolo copre le popolari: la Sezione I del Capo V del Titolo II (artt. 29-32-ter), l'art. 28 comune alle due cooperative bancarie e l'art. 150-bis, che dice quali norme del codice civile sulle cooperative non si applicano. È il tema più frequente all'orale: compare in quattro testimonianze su cinque, di solito come «mi parli delle banche popolari», poi «le peculiarità rispetto al diritto comune», gli utili e la loro destinazione, l'art. 28. Il filo è la specialità rispetto al codice civile e che cosa ne resta dopo la riforma del 2015. Il testo di riferimento è il TUB consolidato al 22 gennaio 2026.

1.1. D1 — Mi parli delle banche popolari

Domanda. Mi parli delle banche popolari.

Risposta ideale. Le banche popolari sono banche costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (art. 29, comma 1). Il TUB riserva l'attività bancaria in forma cooperativa a due soli tipi, le popolari e le BCC (art. 28, comma 1), e li disciplina nel Capo V del Titolo II: la Sezione I, artt. 29-32-ter, è delle popolari, l'art. 28 è comune alle due specie e l'art. 150-bis elenca le norme del codice civile sulle cooperative che alle popolari non si applicano. Nascono nell'Ottocento come cooperative di credito urbano, per dare credito a piccoli commercianti e artigiani.

La cosa da fissare subito è dove sta la specialità. Non sta nell'attività: la popolare è una banca a tutti gli effetti, senza limiti territoriali e senza obbligo di operare prevalentemente con i soci, che sono invece tratti delle BCC. Sta nell'organizzazione e nella proprietà: voto per testa, tetto al possesso azionario, clausola di gradimento nell'ammissione dei soci, regole proprie sugli utili. È ciò che resta, nel punto 7, degli elementi di specialità dopo la despecializzazione. A questo si aggiunge il segno lasciato dal d.l. 3/2015, un limite dimensionale, oggi sedici miliardi di attivo, oltre il quale la popolare deve ridurre l'attivo, trasformarsi in società per azioni o liquidarsi. Ed è da qui che nasce la domanda se una banca così sia ancora una cooperativa.

1.2. D2 — Le popolari sono ancora cooperative? La mutualità prevalente

Domanda. Le popolari sono ancora cooperative? Che cosa significa che non sono a mutualità prevalente?

Risposta ideale. Sì quanto alla forma, no quanto alla mutualità prevalente, e sono due piani da tenere separati. La forma: l'art. 29, comma 1, impone la società cooperativa per azioni a responsabilità limitata e l'art. 30, comma 1, conserva il voto per testa, qualunque sia il numero delle azioni possedute, che è il tratto che più di ogni altro certifica la natura cooperativa. La mutualità prevalente è invece una qualifica ulteriore: l'art. 28, comma 2-bis, la riconosce, ai fini delle disposizioni fiscali agevolative, alle sole BCC, e a condizione che rispettino i requisiti di mutualità dell'art. 2514 c.c. e quelli di operatività prevalente con i soci ai sensi dell'art. 35. L'art. 150-bis, comma 2, conferma il quadro escludendo per le popolari gli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c., che definiscono la mutualità prevalente, ne fissano i criteri e ne impongono le clausole.

Il perché si vede nei fatti: la popolare non ha l'obbligo di operare prevalentemente con i soci, non ha limiti territoriali e ha un vincolo molto più lieve sugli utili, il dieci per cento a riserva legale contro il settanta delle BCC. La mutualità non è più lo scopo dell'impresa, resta come regola di organizzazione del potere. Per questo non direi mai che la popolare non è cooperativa: è una cooperativa a mutualità non prevalente.

1.3. D3 — Le peculiarità delle popolari rispetto al diritto comune delle cooperative

Domanda. In che cosa le banche popolari differiscono dal diritto comune delle cooperative, cioè dal codice civile?

Risposta ideale. Il codice civile detta il diritto comune delle cooperative e il TUB lo arretra dove la banca ha bisogno di regole proprie, con l'elenco negativo dell'art. 150-bis, comma 2. Sui soci: almeno duecento (art. 30, comma 4) al posto dei nove dell'art. 2522 c.c., che è escluso. Sull'ammissione: il rigetto va motivato e può essere riesaminato su richiesta dei probiviri (art. 30, comma 5), mentre non si applicano i commi terzo e quarto dell'art. 2528 c.c., cioè la motivazione entro sessanta giorni e il ricorso all'assemblea. Sul voto: un voto per socio (art. 30, comma 1), senza il voto plurimo dell'art. 2538. Sulle deleghe: un massimo fissato dallo statuto fra dieci e venti, in deroga all'art. 2539 (art. 150-bis, comma 2-bis). Sul capitale: tetto dell'uno per cento (art. 30, comma 2) e azioni da almeno due euro (art. 29, comma 2), al posto dell'art. 2525. Sugli utili: dieci per cento a riserva legale (art. 32) invece del trenta dell'art. 2545-quater. Sui controlli: nessuno di quelli governativi (art. 28, comma 2). E sul rimborso al socio uscente, che il codice riconosce e che l'art. 28, comma 2-ter, consente di limitare.

Non tutte le deroghe vanno nello stesso verso: i duecento soci irrobustiscono il vincolo cooperativo, il dieci per cento sugli utili lo alleggerisce.

1.4. D4 — Commenti l'art. 28

Domanda. Commenti l'art. 28 del TUB.

Risposta ideale. L'art. 28 apre il Capo V ed è comune alle due cooperative bancarie. Il comma 1 chiude la categoria: l'attività bancaria in forma cooperativa è riservata alle popolari e alle BCC

delle sezioni I e II, e dentro il TUB non c'è un terzo tipo. Il comma 2 le sottrae ai controlli sulle cooperative che il codice civile attribuisce all'autorità governativa: non perché manchi l'esigenza, ma perché il controllo sull'impresa bancaria è già assorbito dalla vigilanza della Banca d'Italia, più intensa e competente, così si evita una duplicazione e l'interferenza di un'autorità priva di competenze prudenziali. Il comma 2-bis considera cooperative a mutualità prevalente, ai soli fini fiscali agevolativi, le sole BCC che rispettano l'art. 2514 c.c. e l'operatività prevalente con i soci dell'art. 35: le popolari ne restano fuori. Il comma 2-ter, il più discusso, dice che nelle popolari e nelle BCC il diritto al rimborso delle azioni in caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, quando serve ad assicurare la computabilità delle azioni nel capitale primario; lo stesso vale per gli altri strumenti di capitale emessi. Il filo dell'articolo è che la cooperativa bancaria cede alla vigilanza e alla qualità del capitale ciò che il diritto comune le riconoscerebbe.

1.5. D5 — Art. 28, «quello del morto»: perché si limita il rimborso

Domanda. Mi parli dell'art. 28, quello del morto: perché il rimborso delle azioni può essere limitato anche alla morte del socio, e chi decide la limitazione?

Risposta ideale. Perché un capitale che il socio può ritirare a richiesta non è capitale permanente e non assorbe le perdite. Nella cooperativa chi esce ha diritto al rimborso, ma per computare le azioni nel capitale primario l'art. 29 del CRR richiede che l'ente possa rifiutare il rimborso o, se la legge nazionale lo vieta, almeno limitarlo, senza che ciò costituisca un caso di default. Il comma 2-ter dà attuazione a questa regola: il rimborso in caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, e solo quando serve alla computabilità. La deroga serve perché il codice civile riconosce la liquidazione al socio uscente.

La decisione concreta non spetta però alla Banca d'Italia: secondo la Circolare 285 la assume l'organo con funzione di supervisione strategica della banca, su proposta della gestione e sentito il controllo, in base allo statuto, ferma l'autorizzazione dell'autorità alla riduzione dei fondi propri. Il diritto non si estingue, si comprime nella sua esigibilità. Il comma è del 2015, e l'art. 32-bis, comma 3, del 2021 fa salvo il limite anche per gli eredi non ammessi. Per le popolari conta soprattutto nella trasformazione oltre soglia, perché evita che un recesso di massa dissesti la banca proprio mentre si trasforma; la Corte costituzionale e la Corte di giustizia lo hanno salvato. Per le BCC vale allo stesso modo, e ne riparlerò con loro.

1.6. D6 — Gli utili e la loro destinazione

Domanda. Come devono essere destinati gli utili di una banca popolare? Il dieci per cento a riserva legale è un regime di rigore?

Risposta ideale. L'art. 32 detta due regole, ed è l'art. 32, non il 31. Il comma 1 impone di destinare a riserva legale almeno il dieci per cento degli utili netti annuali. Il comma 2 dice che la quota non assegnata a riserva legale, ad altre riserve o ad altre destinazioni statutarie e non distribuita ai soci va a beneficenza o assistenza. Il confronto con il diritto comune è il cuore della risposta. La cooperativa del codice civile, con l'art. 2545-quater, deve accantonare il trenta per cento degli utili annuali, senza il tetto che limita la riserva legale della s.p.a. all'art. 2430, e l'art. 150-bis, comma 2, esclude per le popolari proprio l'art. 2545-quater.

Il dieci per cento è quindi un regime di rigore? No: è una deroga in melius, perché abbassa l'accantonamento dal trenta al dieci. Conserva soltanto un tratto cooperativo, che la norma non pone un tetto all'accantonamento, e il residuo non lucrativo della beneficenza. Le BCC stanno all'estremo opposto, all'art. 37, con almeno il settanta per cento a riserva legale e una quota ai fondi mutualistici: ne parlerò con loro. Il divario fra dieci e settanta misura in cifra l'intensità della mutualità, e nella popolare il patrimonio è in buona parte distribuibile.

1.7. D7 — I ristorni ai soci

Domanda. Una banca popolare può restituire ai soci una parte del risultato in proporzione ai loro rapporti con la banca? In che cosa si distingue dagli utili?

Risposta ideale. Sì, ma solo se lo prevede l'atto costitutivo. L'art. 150-bis, comma 6, dice che l'atto costitutivo delle popolari, e anche delle BCC, può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo l'art. 2545-sexies c.c. Il ristorno è la forma tipica del vantaggio mutualistico: restituisce al socio parte del risultato in proporzione agli scambi che ha avuto con la società, e non in proporzione al capitale conferito. Si distingue così dal dividendo, che remunera le azioni, e dalla destinazione degli utili dell'art. 32, che nella popolare impone solo il dieci per cento a riserva legale e destina il residuo non distribuito a beneficenza o assistenza.

Il punto sistematico è che per la popolare il ristorno è una possibilità e non un obbligo, perché non c'è né mutualità prevalente né obbligo di operare prevalentemente con i soci. Che il legislatore la riconosca comunque conferma che la mutualità, pur attenuata, non è scomparsa dal tipo: sopravvive come strumento a disposizione dello statuto, non come scopo dell'impresa. Per le BCC la previsione sta nello stesso comma, ma il loro regime degli utili è molto più vincolato, e lo riprenderò parlando di loro.

1.8. D8 — Il voto capitario: ratio e deroghe

Domanda. Mi parli del voto capitario nelle popolari: da dove deriva, a che cosa serve e se ammette deroghe.

Risposta ideale. L'art. 30, comma 1, dice che ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. La ratio è che nella cooperativa il socio conta come persona e non come capitale: chi compra azioni acquista diritti patrimoniali, non potere. Insieme al tetto di possesso

rende la popolare non contendibile, perché il controllo non si conquista comprando azioni ma raccogliendo il consenso di moltissimi soci. È un elemento del tipo, e per questo il legislatore del 2015 non lo ha toccato: ha agito sul tipo, imponendo di uscirne oltre la soglia dell'attivo. Il codice civile conosce il voto plurimo del socio persona giuridica, all'art. 2538, comma 2, secondo periodo, ma l'art. 150-bis, comma 2, lo esclude per le popolari.

Quanto alle deroghe, il «nessuna deroga» che si legge nei vecchi materiali non è più vero. Nel TUB ce n'è una, l'art. 150-quater, comma 2, del 2021: i soci finanziatori, titolari delle azioni di finanziamento dell'art. 2526 c.c., hanno il numero di voti che lo statuto stabilisce, anche in deroga all'art. 30, comma 1, purché lo statuto assicuri la computabilità come capitale primario e la Banca d'Italia autorizzi l'emissione. Ai soci cooperatori la regola si applica ancora senza eccezioni. L'art. 149, comma 2, che pure si cita, riguarda il possesso e non il voto.

1.9. D9 — Il limite al possesso azionario e le sue deroghe

Domanda. Mi illustri il limite al possesso azionario nelle popolari. Perché c'è, e quali deroghe ammette?

Risposta ideale. L'art. 30, comma 2, vieta a chiunque, direttamente o indirettamente, di detenere azioni oltre l'uno per cento del capitale; lo statuto può fissare limiti più bassi, ma non inferiori allo 0,5 per cento. La ratio completa il voto capitario: il voto per testa neutralizza il capitale una volta entrato, il tetto impedisce a monte che si accumuli, così la proprietà resta frazionata e nessuno acquista una posizione di dominio. La sanzione colpisce il profilo patrimoniale e non il voto, che sarebbe comunque uno: appena la banca rileva il superamento contesta la violazione, le azioni eccedenti vanno alienate entro un anno dalla contestazione e, trascorso il termine, i diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione sono acquisiti dalla banca.

Le deroghe sono quattro. Il comma 2-bis consente agli statuti di portare al tre per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria che già superavano il limite per effetto di aggregazioni, senza poterla incrementare. Il comma 3 esclude gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, soggetti ai propri limiti. L'art. 149, comma 2, fa salvi i possessi del 20 marzo 1992 compresi fra il tetto e 7.746,85 euro di valore nominale. L'art. 150-quater, comma 2, consente ai soci finanziatori di superare il limite. Abbassare il tetto per statuto non è una deroga, è una facoltà che la norma concede.

1.10. D10 — Le azioni di finanziamento: art. 150-quater

Domanda. Una banca popolare può raccogliere capitale da chi non vuole limitarsi a un solo voto e a un'azione sotto l'uno per cento? Il TUB dice qualcosa?

Risposta ideale. Sì, dal 2021, con l'art. 150-quater. Il comma 1 consente alle popolari di emettere le azioni dell'art. 2526 c.c., le azioni di finanziamento, previa modifica dello statuto. Il comma 2 è il cuore: i soci finanziatori possono detenerle anche in deroga al tetto dell'uno per

cento dell'art. 30, comma 2, e lo statuto stabilisce i loro diritti patrimoniali e amministrativi e il numero dei voti anche in deroga all'art. 30, comma 1, assicurandone la computabilità come capitale primario; l'emissione è autorizzata dalla Banca d'Italia. Il comma 3 trae la conseguenza: le maggioranze per costituire l'assemblea e per deliberare sono fissate dallo statuto e calcolate sui voti dei soci cooperatori e dei soci finanziatori, quindi l'assemblea conta voti di due categorie. Il comma 4 riguarda la patologia: le popolari in inadeguatezza patrimoniale o in amministrazione straordinaria possono emetterle anche in deroga a un limite dell'art. 2526 c.c., con alcune norme codicistiche disapplicate.

Il significato di sistema è questo: nel 2015 il legislatore ha agito sul tipo, imponendo di uscirne oltre soglia; nel 2021 ha inciso dentro il tipo, aprendo una breccia nei due pilastri senza obbligare nessuno a uscirne. Il tipo resta cooperativo perché ai soci cooperatori l'art. 30 si applica senza eccezioni. Per le BCC esiste un istituto parallelo, l'art. 150-ter.

1.11. D11 — Numero minimo dei soci e capitale minimo

Domanda. Quanti soci servono per avere una banca popolare, e quale capitale minimo? Perché sono così diversi dal codice civile?

Risposta ideale. Sono due soglie d'ingresso. Sui soci, l'art. 30, comma 4, richiede almeno duecento soci; se il numero scende, la compagine va reintegrata entro un anno, altrimenti la banca è posta in liquidazione, e il testo non precisa di quale liquidazione si tratti. Il codice civile, all'art. 2522, fissa il minimo in nove soci, ma l'art. 150-bis, comma 2, lo esclude: la soglia dei duecento non si somma a quella civilistica, la sostituisce. La ratio è che voto capitario e tetto di possesso hanno senso solo con una base sociale larga, altrimenti diventerebbero strumenti di protezione di un gruppo ristretto. Le BCC sono più esigenti: cinquecento soci, art. 34, comma 1.

Quanto al capitale, il TUB dice poco. L'art. 29, comma 2, fissa in due euro il valore nominale minimo delle azioni. Il capitale minimo lo determina la Banca d'Italia in base all'art. 14, comma 1, lett. b), e secondo la Circolare 285 per le popolari è di dieci milioni di euro, come per le s.p.a. e il doppio delle BCC, che hanno cinque milioni. È il segno che la popolare è pensata come banca a operatività piena, senza i limiti territoriali e di prevalenza delle BCC.

1.12. D12 — L'ammissione dei soci e la clausola di gradimento

Domanda. Come si diventa soci di una banca popolare? E che rimedi ha chi si veda rifiutare l'ammissione?

Risposta ideale. Si diventa soci con una delibera del consiglio di amministrazione, che può rifiutare l'ammissione: è la clausola di gradimento, terzo pilastro con il voto capitario e il tetto di possesso, ma a differenza degli altri due limita l'apertura della compagine. Nel diritto comune l'art. 2528 c.c., ai commi terzo e quarto, impone di motivare il rigetto entro sessanta giorni

e consente all'aspirante socio di chiedere che decida l'assemblea. L'art. 150-bis, comma 2, li esclude per le popolari e li sostituisce l'art. 30, comma 5. Il rigetto deve essere motivato avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il collegio dei probiviri, integrato con un rappresentante dell'aspirante socio, può chiedere al consiglio di riesaminare la domanda: l'istanza va presentata entro trenta giorni dalla comunicazione e il collegio si pronuncia entro trenta giorni. La decisione resta del consiglio, ma il riesame è dovuto, e resta ferma la tutela giudiziaria.

Il comma 6 aggiunge che chi è stato respinto conserva i diritti patrimoniali sulle azioni, sempre entro l'uno per cento: è l'azionista non socio. Il comma 5-bis consente allo statuto di richiedere un numero minimo di azioni, per patrimonializzare. Il gradimento riguarda la qualità di socio, il tetto la quantità di azioni.

1.13. D13 — Le deleghe in assemblea

Domanda. Quante deleghe può raccogliere un socio di banca popolare, e perché la legge se ne occupa?

Risposta ideale. Poiché ogni socio vale un voto, il potere in assemblea si costruisce raccogliendo deleghe, ed è per questo che il loro numero è regolato. L'art. 2539, primo comma, c.c. pone un tetto ai soci che un socio può rappresentare, dieci nelle cooperative per azioni. L'art. 150-bis, comma 2-bis, in deroga a esso, impone agli statuti delle popolari di determinare il numero massimo di deleghe, comunque non inferiore a dieci e non superiore a venti. Il limite del codice diventa dunque il pavimento e la deroga opera solo verso l'alto. La ratio è doppia: nelle popolari grandi il problema è l'astensionismo, quindi si agevola la partecipazione; il tetto di venti impedisce che qualcuno accumuli consenso assembleare in poche mani.

A questa regola la vigilanza aggiunge obblighi statutari: la Circolare 285 chiede alle popolari un numero di deleghe adeguato a facilitare il coinvolgimento dei soci, il voto per corrispondenza o con mezzi a distanza e criteri per la presentazione delle liste, e impone di rendere pubblico il numero di deleghe attribuibili. Alle popolari non si applica la sollecitazione di deleghe del TUF, ed era una delle criticità di trasparenza segnalate nel dibattito del 2015.

1.14. D14 — Recesso, esclusione e morte del socio

Domanda. Come si esce da una banca popolare? Che cosa succede alle azioni in caso di recesso, di esclusione e di morte del socio?

Risposta ideale. Distinguo tre piani: il presupposto dell'uscita, il valore del rimborso e la sua esigibilità. Quanto al presupposto, recesso ed esclusione restano al codice civile, perché gli artt. 2532 e 2533 non compaiono nell'elenco dell'art. 150-bis, comma 2, e valgono con le cause che lo statuto può aggiungere. La morte, invece, è regolata dal TUB dal 2021, con l'art. 32-bis: gli eredi subentrano nella partecipazione e possono chiedere l'ammissione a socio o l'accertamento

dell'insussistenza dei requisiti; fino ad allora esercitano i diritti patrimoniali, sempre entro l'uno per cento; se il consiglio li respinge, hanno diritto al rimborso, salvo l'art. 28, comma 2-ter.

Il valore lo fissa l'art. 32-ter: in tutti i casi di rimborso per recesso, morte o esclusione si applicano i criteri dell'art. 2437-ter c.c., secondo e quarto comma, e, se le azioni sono quotate, il terzo comma, cioè i criteri del recesso nella s.p.a.: consistenza patrimoniale, prospettive reddituali, eventuale valore di mercato, con i correttivi che lo statuto può prevedere, e per le quotate la media dei prezzi di mercato. L'esigibilità dipende dall'art. 28, comma 2-ter: la disciplina della Banca d'Italia consente all'organo con funzione di supervisione strategica di limitare il rimborso, senza impedire l'uscita, se serve alla computabilità nel capitale primario. L'art. 2534 c.c. sulla morte e l'art. 2535, secondo comma, primo periodo, sulla liquidazione della quota sono esclusi per le popolari e restano applicabili alle BCC.

1.15. D15 — La soglia di attivo: sedici miliardi

Domanda. Qual è oggi il limite dimensionale di una banca popolare, e perché esiste?

Risposta ideale. L'art. 29, comma 2-bis, stabilisce che l'attivo della banca popolare non può superare sedici miliardi di euro e che, se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite si calcola a livello consolidato, altrimenti basterebbe spostare gli attivi nelle controllate. La soglia fu introdotta dal d.l. 3/2015 in otto miliardi e portata a sedici dall'art. 18 della l. 21/2024, in vigore dal 27 marzo 2024.

Il perché sta nella scelta del 2015. Il voto capitario è un elemento del tipo, e il legislatore non lo ha corretto dall'interno: ha fatto della dimensione il criterio per decidere quali banche possono restare cooperative. È un criterio semplice e oggettivo, ma quantitativo per un fenomeno qualitativo, perché la mutualità non si misura in miliardi. Il materiale del corso osserva che la cifra nacque guardando quali popolari erano allora in difficoltà e non da un parametro prudenziale, e il raddoppio del 2024 lo conferma: una soglia che raddoppia senza che cambi la natura degli enti è un parametro di politica legislativa. Resta da dire che cosa accade quando la soglia è superata.

1.16. D16 — Il superamento della soglia: art. 29

Domanda. Commenti l'art. 29. Che cosa accade se una popolare supera il limite di attivo?

Risposta ideale. Se il limite è superato, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso: decide l'assemblea, non l'autorità, e ha tre alternative, non un obbligo secco di trasformazione. Può ridurre l'attivo sotto la soglia, trasformarsi in società per azioni ai sensi dell'art. 31, oppure liquidarsi. Il termine è di un anno dal superamento. Se allo scadere l'attivo non è stato ridotto e non è stata deliberata né la trasformazione né la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può, e quindi non deve, adottare poteri di intensità crescente: il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi

dell'art. 78, che consente anche di ordinare la chiusura di succursali; i provvedimenti del Titolo IV, Capo I, Sezione I, cioè l'amministrazione straordinaria; oppure proporre alla BCE la revoca dell'autorizzazione e al Ministro dell'economia la liquidazione coatta.

Propone e non dispone perché l'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata e revocata dalla BCE (reg. UE 1024/2013, art. 4, par. 1, lett. a), per tutti gli enti creditizi, mentre il decreto di liquidazione coatta è del Ministro (art. 80). Per la riduzione dell'attivo la norma pretende il risultato, per trasformazione e liquidazione si accontenta della delibera, perché richiedono tempi che non dipendono solo dalla banca.

1.17. D17 — Trasformazione e fusioni: art. 31 e rinvio agli artt. 56 e 57

Domanda. Come si delibera la trasformazione di una popolare in s.p.a.? E che cosa prevede l'art. 31 per le fusioni?

Risposta ideale. L'art. 31, comma 1, affida all'assemblea la trasformazione in società per azioni, le fusioni da cui risulti una s.p.a., le modifiche statutarie conseguenti e le scelte alternative dell'art. 29, comma 2-ter. La maggioranza è di due terzi dei voti espressi: in prima convocazione purché sia rappresentato almeno un decimo dei soci, in seconda qualunque sia il numero degli intervenuti. Il quorum costitutivo del decimo vale dunque solo in prima. Il legislatore del 2015 ha sostituito il vecchio filtro sostanziale, l'autorizzazione della Banca d'Italia nell'interesse dei creditori, per rafforzamento patrimoniale o razionalizzazione del sistema, con una maggioranza rafforzata, due terzi dei voti espressi, ma con quorum costitutivi bassi, perché alla trasformazione voleva arrivare. Il comma 2 richiama l'art. 28, comma 2-ter, per il recesso.

Il comma 3 rinvia agli artt. 56 e 57, ed è per questo che l'operazione non è mai puramente privatistica. L'art. 56 impone alla Banca d'Italia di accertare che le modifiche statutarie non contrastino con una sana e prudente gestione, e senza accertamento non si iscrive nel registro delle imprese. L'art. 57 sottopone ad autorizzazione le fusioni in cui l'incorporante è una banca italiana e le scissioni, e il d.lgs. 208/2025 ne scrive i criteri, ma il nuovo testo si applica ai casi successivi alle disposizioni attuative, e fino ad allora vale l'art. 57 previgente: reputazione, solidità finanziaria, capacità del soggetto risultante di rispettare le regole, piano realistico, assenza di sospetti di riciclaggio. Se mancano, la Banca d'Italia nega, e non si può dare corso all'atto prima dell'autorizzazione.

1.18. D18 — La riforma delle banche popolari del 2015

Domanda. Mi parli della riforma delle banche popolari del 2015: che cosa ha cambiato?

Risposta ideale. La riforma è il d.l. 3/2015, convertito dalla l. 33/2015, che con l'art. 1 modifica quattro articoli del TUB. Nell'art. 29, comma 2-bis, l'attivo della popolare non può superare otto miliardi, calcolati a livello consolidato se c'è un gruppo; oggi sono sedici, per l'art.

18 della l. 21/2024. Il comma 2-ter disciplina il superamento: l'assemblea decide fra ridurre l'attivo, trasformarsi in s.p.a. o liquidarsi, e se in un anno non lo fa la Banca d'Italia può usare poteri di intensità crescente. L'art. 31 riscrive la trasformazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi e quorum costitutivi bassi. L'art. 28, comma 2-ter, consente di limitare il rimborso delle azioni di chi recede, perché restino capitale primario; e l'art. 150-bis ritocca le norme del codice civile non applicabili alle popolari, comprese le deleghe in assemblea. Alle popolari esistenti il decreto concede diciotto mesi dalle disposizioni attuative della Banca d'Italia per adeguarsi. La ratio dichiarata è adeguare il sistema agli indirizzi europei e permettere di raccogliere capitale sul mercato; la diagnosi sottostante è che voto capitario e tetto di possesso rendessero autoreferenziali gli amministratori dei grandi gruppi. Poiché il voto capitario è elemento del tipo, il decreto non lo abolisce: impone di uscire dal tipo oltre la soglia. La Corte costituzionale ha respinto le censure con la sentenza 99 del 2018. Che cosa ne è oggi del comparto è la domanda che segue.

1.19. D19 — Che cosa resta oggi del comparto popolare

Domanda. Quali popolari sono state coinvolte dalla riforma e che cosa ne è stato? Che cosa resta oggi del comparto?

Risposta ideale. Il comparto è molto ridotto. Il materiale del corso registra che il d.l. 3/2015 riguardava dieci popolari sopra la soglia di allora, otto miliardi, e che nessuna di esse opera più come popolare. Gli esiti furono diversi: trasformazioni in società per azioni e aggregazioni, come il Banco BPM, nato dalla fusione fra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano; e due dissesti, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che pur trasformate furono poste in liquidazione coatta dal d.l. 99/2017, convertito dalla l. 121/2017. Il dato da trarre è che la trasformazione ha rimosso la forma cooperativa ma non ha risanato: il problema era la qualità degli attivi, non la forma societaria.

Resta oggi un numero contenuto di popolari sotto soglia, di dimensione regionale e per lo più non quotate; l'elenco aggiornato va verificato sull'albo della Banca d'Italia. Il raddoppio a sedici miliardi del 2024 dà più spazio di crescita a quelle rimaste, ma non apre la strada inversa: il TUB non prevede il ritorno alla forma cooperativa. Il mio giudizio è che la riforma abbia raggiunto l'obiettivo formale e solo in parte quello sostanziale, perché ha usato un criterio quantitativo per misurare un fenomeno qualitativo. Per le BCC il legislatore del 2016 ha preso la strada opposta: ha conservato il tipo e ha imposto il gruppo.

1.20. D20 — Governo societario: assemblea, amministratori, contendibilità

Domanda. Si dice che la banca popolare non sia contendibile. Che cosa significa, e come funzionano assemblea e amministratori?

Risposta ideale. Parto dalla non contendibilità. Voto capitario e tetto di possesso impediscono di conquistare il controllo comprando azioni: lo si ottiene solo aggregando il consenso di moltissimi soci. Il costo, ricordato nel dibattito del 2015 dall'audizione del Presidente della Consob, è un frazionamento che scoraggia il monitoraggio degli amministratori, assemblee poco partecipate, associazioni di soci che raccolgono deleghe senza regole di trasparenza, liste presentate dal consiglio uscente e voto segreto nella nomina degli organi. È la diagnosi di autoreferenzialità degli amministratori.

Sugli amministratori, l'art. 2542, secondo comma, c.c., per cui la maggioranza è scelta fra i soci cooperatori, è escluso per le popolari dall'art. 150-bis, comma 2, mentre resta nelle BCC: quindi un amministratore di popolare non deve essere socio. E la regola dell'art. 29, comma 3, che riservava la nomina agli organi sociali, è stata abrogata nel 2015. A presidio operano le regole comuni a tutte le banche, l'art. 26 TUB e il d.m. 169/2020 sull'idoneità degli esponenti, e la Circolare 285 su composizione degli organi, liste, voto a distanza e autovalutazione. La non contendibilità è dunque una scelta di modello: ragionevole per una cooperativa piccola, disfunzionale per un grande gruppo quotato.

1.21. D21 — Le popolari quotate

Domanda. Una banca popolare può essere quotata. Che problemi pone il raccordo fra la disciplina cooperativa e quella delle società quotate?

Risposta ideale. Sì, la quotazione è compatibile con il tipo, perché la popolare è una cooperativa per azioni. Il problema è il raccordo fra il TUF e la logica cooperativa. Le tutele delle minoranze nelle quotate sono costruite su percentuali di capitale, per presentare liste, integrare l'ordine del giorno, impugnare le delibere; ma in una popolare il capitale non misura il potere, perché il voto è per testa e nessuno può superare l'uno per cento: una soglia di capitale sarebbe inattingibile o priva di senso. Il d.lgs. 91/2012 ha risolto il punto intervenendo sull'art. 135 TUF: nelle cooperative le percentuali si riferiscono al numero dei soci e non al capitale.

Resta un'asimmetria: alle popolari non si applica la disciplina del TUF sulla sollecitazione delle deleghe, ed è la ragione per cui la Circolare 285 impone obblighi statutari e di informativa. Per la popolare quotata la Circolare aggiunge che le liste possano essere presentate anche da soci che rappresentino percentuali di capitale stabilite nello statuto, in modo coerente con gli assetti proprietari. Nella popolare quotata convivono quindi due logiche, la trasparenza del mercato e il consenso per teste. Il d.lgs. 91/2012 adatta il TUF alla cooperativa, non trasforma la popolare in una s.p.a.

1.22. D22 — Dall'art. 19 ai limiti di possesso delle popolari

Domanda. Come si coordina la soglia del dieci per cento dell'art. 19 con il limite di possesso delle banche popolari?

Risposta ideale. Sono due discipline diverse, che si sommano. L'art. 19, comma 1, sottopone ad autorizzazione preventiva, rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia, l'acquisto di partecipazioni che consentono controllo o influenza notevole o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o del capitale, e le variazioni che raggiungono il venti, il trenta o il cinquanta per cento. Tutela la sana e prudente gestione: verifica la qualità dell'acquirente. L'art. 30, comma 2, è invece una norma di tipo societario, che protegge la struttura cooperativa impedendo la concentrazione del capitale. Poiché il tetto dell'uno per cento sta ben sotto il primo scalino del dieci, nella popolare le soglie dell'art. 19 sono di fatto irraggiungibili con acquisti diretti: si applicano, ma sono assorbite.

Il presidio che conta davvero è l'art. 20, comma 2, sugli accordi di voto in una banca «anche cooperativa», che vanno comunicati alla Banca d'Italia, la quale può sospendere il voto dei partecipanti se la concertazione pregiudica la gestione sana e prudente: il concerto è l'unico modo per superare il voto per testa. L'art. 19 torna centrale per le fondazioni al tre per cento, per gli OICVM e, soprattutto, quando la popolare si trasforma in s.p.a. e il tetto cade. Quanto alle sanzioni, entrambe le norme impongono di alienare: l'art. 30, comma 2, entro un anno dalla contestazione, acquisendo alla banca i diritti patrimoniali maturati; l'art. 24 sospende invece il voto delle partecipazioni non autorizzate. Il passaggio naturale è allora alla banca s.p.a., dove il tetto non c'è e resta solo il filtro del Capo III.

1.23. D23 — Despecializzazione e popolari

Domanda. Che cosa resta delle banche popolari dopo la despecializzazione? Sono un'eccezione al principio?

Risposta ideale. La despecializzazione ha cancellato le molte categorie di enti creditizi della legge del 1936: l'art. 14, comma 1, lett. a), ammette oggi solo due forme, la società per azioni e la società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, e questa seconda è riservata dall'art. 28, comma 1, a popolari e BCC. Per questo le popolari sono dette elementi residui di specialità. Ma bisogna precisare di quale specialità si tratta. Sul piano operativo non ce n'è nessuna: l'art. 10, comma 3, abilita ogni banca a ogni attività finanziaria, salve le riserve di legge, e la popolare non ha né limiti territoriali né l'obbligo di operare prevalentemente con i soci. La specialità è tutta nella struttura proprietaria e organizzativa: voto per testa, tetto di possesso, gradimento, utili.

La specialità di attività, se mi chiede dove sia rimasta, sta oggi nella BCC (art. 35), che affronterò subito dopo: dalla popolare alla BCC il passaggio è il confronto fra due modi di essere cooperativa.

1.24. D24 — Popolari e Unione bancaria

Domanda. La riforma delle banche popolari ha qualcosa a che vedere con l'Unione bancaria? In che senso?

Risposta ideale. Ha molto a che vedere. Il d.l. 3/2015 arriva a gennaio 2015, subito dopo l'assunzione dei compiti di vigilanza da parte della BCE nel novembre 2014, e risponde a una domanda: come si rende compatibile una cooperativa con un sistema fondato su capitale computabile e criteri dimensionali. Vedo tre nessi. Il primo è il capitale: l'art. 28, comma 2-ter, esiste perché l'art. 29 del CRR ammette nel capitale primario gli strumenti delle cooperative solo se il rimborso può essere rifiutato o limitato; è il single rulebook che riscrive un istituto civilistico. Il secondo è il riparto di competenze: l'art. 29, comma 2-ter, dice che la Banca d'Italia propone la revoca perché il regolamento 1024/2013, art. 4, paragrafo 1, lettera a), attribuisce alla BCE in via esclusiva il rilascio e la revoca dell'autorizzazione per tutti gli enti creditizi, significativi o no.

Il terzo è la soglia: il limite di sedici miliardi del TUB non va confuso con i trenta miliardi dell'art. 6, paragrafo 4, che servono a ripartire la vigilanza fra BCE e autorità nazionali; una popolare può essere meno significativa e superare comunque la soglia del TUB. Anche il contenzioso ha avuto il diritto dell'Unione come parametro. Per le BCC il nesso è lo stesso, e passa dal gruppo bancario cooperativo.

1.25. D25 — Popolari e BCC a confronto

Domanda. Metta a confronto la banca popolare con la banca di credito cooperativo.

Risposta ideale. Sulla forma e sul voto coincidono: società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (artt. 29 e 33) e voto per testa (artt. 30 e 34). Divergono sull'intensità della mutualità. Solo la BCC è a mutualità prevalente ai fini fiscali agevolativi, se rispetta l'art. 2514 c.c. e l'art. 35 (art. 28, comma 2-bis), deve esercitare il credito prevalentemente a favore dei soci e ha una competenza territoriale fissata dallo statuto (art. 35), ha soci che risiedono o operano nella zona (art. 34, comma 2), ha un nome che contiene «credito cooperativo» (art. 33, comma 2) e destina a riserva legale almeno il settanta per cento degli utili contro il dieci della popolare (artt. 37 e 32). Cambiano anche i presidi sulla compagine: duecento soci minimi contro cinquecento, tetto dell'uno per cento del capitale contro centomila euro di valore nominale, azioni da almeno due euro contro azioni fra venticinque e cinquecento euro, capitale iniziale di dieci milioni contro cinque.

Solo la popolare ha un limite dimensionale, sedici miliardi di attivo; solo la BCC deve aderire a un gruppo bancario cooperativo (artt. 33, comma 1-bis, e 37-bis). Davanti allo stesso problema, la sproporzione fra governance cooperativa e requisiti prudenziali, il legislatore ha scelto due strade: per le popolari uscire dal tipo oltre soglia, per le BCC restare cooperative ma aggregarsi sotto una capogruppo s.p.a. Da qui il passaggio alle BCC e al loro gruppo.